



Resolução nº 3/2023-FAPERN, de 08 de agosto de 2023*

Dispõe sobre sistematização, padronização e normatização de tipos, princípios e procedimentos de parcerias interinstitucionais, como convênios, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados com a FAPERN.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE (FAPERN), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 10º e pelo inciso I do Art. 11 da Lei Complementar nº 257, de 14 de novembro de 2003,

CONSIDERANDO a necessidade de sistematização, padronização e normatização de tipos, princípios e procedimentos de parcerias interinstitucionais, como convênios, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados com a FAPERN;

CONSIDERANDO a necessidade de articulação entre as parcerias interinstitucionais celebradas com a FAPERN e as propostas e planos técnicos e orçamentários anuais e plurianuais da Fundação;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das normas de celebração de parcerias interinstitucionais da FAPERN em alinhamento possível com as normas das agências de fomento federais, em especial: (i) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação Pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC); (ii) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e (iii) Financiadora Nacional de Estudos e Projetos (FINEP), Fundação Pública e Empresa Pública, respectivamente, vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);

CONSIDERANDO a necessidade de celebração de parcerias interinstitucionais que possibilitem a ampliação de ações de CT&I em locais e territórios estratégicos para o desenvolvimento regional, intrarregional e intraterritorial, social e econômico, com vistas a superar assimetrias dentro do Estado que, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Índice de Gini da distribuição do rendimento domiciliar *per capita* (2021), o Rio Grande do Norte está entre os cinco primeiros Estados mais desiguais do Brasil;

CONSIDERANDO a *Lei Complementar nº 716, de 30 de junho de 2022*, que institui a Política Estadual do Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação do Rio Grande do Norte (PEDCTI/RN), organiza o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (SECTI/RN), regulariza e destina recursos para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET), atribui à Fundação de Amparo e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (FAPERN) a responsabilidade para ser o órgão executor dos recursos do FUNDET e define procedimentos, normas e incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no Estado do Rio Grande do Norte, e que determina, dentre os objetivos dos sistema potiguar de CT&I, o de “**fomentar as parcerias entre órgãos públicos e privados** com os arranjos produtivos locais” (inciso III do Art. 9º) e, no Art. 10, parágrafo único, que o “**Poder Executivo Estadual poderá celebrar convênios, contratos, parcerias, acordos** e ajustes com pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de garantir o desenvolvimento do SECTI/RN”;

CONSIDERANDO a *Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021*, de Licitações e Contratos Administrativos, que determina: **I** - em seu Art. 5º, Capítulo II (dos princípios), que devem ser “**observados os princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável”; **II** - em seu Art. 25, § 1º, “sempre que o objeto permitir, a Administração adotará **minutas padronizadas** de edital e de contrato com cláusulas uniformes”, e, no § 3º, “todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital”; e **III** - em seu Art. 184, que “**aplicam-se** as disposições desta Lei, no que couber e na ausência de norma específica, **aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres** celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública”;

CONSIDERANDO a *Resolução nº 28/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN)*, que regulamenta os modos de organização, composição e elaboração de documentos, procedimentos e demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como de processos de execução da despesa pública, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e dos seus respectivos Municípios e dá outras providências e, em especial, o Art. 9º. “No âmbito da jurisdição deste Tribunal de Contas, os atos e procedimentos administrativos concernentes à realização da despesa pública orçamentária deverão ser executados diretamente por cada órgão ou entidade estadual ou municipal interessados, aos quais compete, obrigatoriamente: **I - abrir caderno processual próprio** para juntada das peças necessárias para a instrução dos autos do processo administrativo correspondente a cada despesa objeto de execução”;

CONSIDERANDO a *Lei Complementar n.º 257, de 14 de novembro de 2003*, que dispõe sobre criação, competência, organização e objetivos da FAPERN e dá outras providências, especialmente o inciso II do Parágrafo único do Art. 2º, no que compete à FAPERN: “I - apoiar e fomentar, de **forma conveniada ou não**: a) programas ou projetos de pesquisa básica ou aplicada para desenvolvimento científico, tecnológico ou inovação, realizadas em instituições públicas ou privadas no Estado do Rio Grande do Norte”;

CONSIDERANDO deliberação tomada pela Diretoria da FAPERN, em reunião colegiada de 08 de agosto 2023; e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 10910018.001969/2019-18,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, o “Quadro-síntese de tipos, princípios e procedimentos de parcerias interinstitucionais celebradas com a FAPERN”.

Art. 2º Determinar que as parcerias interinstitucionais celebradas com a FAPERN devem atender obrigatoriamente essa Resolução, sem prejuízo da legislação vigente aplicável.

Art. 3º Parcerias interinstitucionais não contempladas por essa resolução deverão atender à legislação brasileira específica, quando for o caso.

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Diretor(a)-Presidente, ouvindo a Diretoria da FAPERN.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Natal/RN, 08 de agosto de 2023.

Gilton Sampaio de Souza

Diretor-Presidente da FAPERN

ANEXO ÚNICO

QUADRO-SÍNTESE DE TIPOS, PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS CELEBRADAS COM A FAPERN
Anexo único da Resolução nº 3/2023 - FAPERN
I - DEFINIÇÃO DE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL
Parceria entre órgãos e/ou entidades, públicos ou privados, por meio de instrumento jurídico celebrado, tais como convênio, acordo de cooperação, termo de outorga, termo aditivo, retificação, apostilamento e protocolo de cooperação técnica e outros instrumentos congêneres celebrados com a FAPERN
II - TIPOS DE DOCUMENTOS DA PARCERIA INTERINSTITUCIONAL
2.1 Convênio
Celebrado com órgão ou ente público ou privado, tendo transferência de recursos financeiros
2.2 Acordo de Cooperação
Celebrado com órgão ou ente público, sem transferência de recursos financeiros
2.3 Termo de Outorga
Utilizado para concessão de bolsas e de recursos financeiros

2.3.1 Termo de Outorga, Compromisso e Concessão de Bolsas

Celebrado para concessão de bolsas

2.3.2 Termo de Outorga, Compromisso e Concessão de Recursos Financeiros

Celebrado para concessão de recursos financeiros (pessoal, custeio e/ou capital)

2.4 Termo Aditivo

Celebrado pelos signatários para alterar cláusulas ou subcláusulas do Convênio/Acordo, não podendo alterar a cláusula do objeto

2.5 Retificação

Celebrado pelos signatários para correção de cláusulas ou subcláusulas sem alterar objeto, metas, plano de trabalho, fases e orçamento

2.6 Apostilamento

Registro, juntado ao processo administrativo, de documento que atenda legislação superior e não se configure como retificação

2.7 Protocolo de Cooperação Técnica

Celebrado entre gestores de órgãos ou entes públicos e/ou privados que prevê atividades futuras a serem formalizadas

III - PRINCÍPIOS DAS PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS

3.1 Legalidade

Seguir sempre as regras e normas estabelecidas na legislação brasileira

3.2 Impessoalidade

Agir de modo imparcial perante terceiros, sem beneficiar nem causar danos a pessoas específicas

3.3 Moralidade

Garantir sempre ética, probidade, lealdade e boa-fé nas ações

3.4 Publicidade

Publicizar os atos administrativos para possibilitar o controle de terceiros

3.5 Eficiência

Empenhar-se em obter o melhor resultado com o mínimo de recursos

3.6 Interesse público

Privilegiar o interesse da coletividade, assegurando a supremacia do interesse público ao interesse privado

3.7 Probidade administrativa
Servir com honestidade, sem se aproveitar dos poderes e facilidades do exercício em proveito pessoal ou a qualquer outro a quem queira favorecer
3.8 Igualdade
Assegurar a igualdade de todos perante a lei
3.9 Planejamento
Obedecer ao planejado, garantindo abrangência, eficiência, eficácia e efetividade sem descumprir normas
3.10 Transparência
Ser transparente em seus atos, criando mecanismos de auditoria de suas ações
3.11 Eficácia
Executar ações com qualidade e competência, atingindo o objetivo proposto
3.12 Segregação de funções
Separar as atribuições e funções de autorização, aprovação, gestão, execução, acompanhamento, controle e contabilização, assegurando o controle interno
3.13 Motivação
Fundamentar os atos que pratica, bem como indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão
3.14 Vinculação ao edital
Seguir as normas estabelecidas no Edital de forma objetiva
3.15 Julgamento objetivo
Observar os critérios objetivos definidos no edital na hora de fazer o julgamento
3.16 Segurança jurídica
Resguardar estabilidade das decisões, impedindo desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas
3.17 Razoabilidade
Tomar decisões, considerando o que é racional, legítimo, sensato e justo
3.18 Competitividade
Alcançar a proposta mais vantajosa para a administração pública
3.19 Proporcionalidade

Equilibrar os direitos individuais com os anseios da coletividade, impondo equilíbrio entre meios e fins

3.20 Celeridade

Dar agilidade aos atos

3.21 Economicidade

Assegurar economicidade na relação entre custo-benefício

3.22 Desenvolvimento nacional sustentável

Priorizar a aquisição de materiais reciclados, sustentáveis, não comprometendo as gerações futuras do ponto de vista ambiental, econômico ou social

IV - PARTES DO ACORDO/PARCERIA

A FAPERN adota, para efeitos de execução, acompanhamento e fiscalização, 5 (cinco) partes do Convênio: **(i)** Proposição/Início; **(ii)** Celebração/Formalização; **(iii)** Execução; **(iv)** Prestação de Contas; e **(v)** Conclusão e arquivamento. Esta Resolução trata do item **(i)** Proposição/Início.

V - PROCEDIMENTOS DE PROPOSIÇÃO E INÍCIO DE PARCERIA

Para celebração de convênios e outras parcerias interinstitucionais com a FAPERN, os documentos mínimos necessários são: **(i)** Ofício; **(ii)** Justificativa; e **(iii)** Minutas de documentos complementares.

5.1 Ofício

O Ofício, dirigido à Presidência da FAPERN, deverá apresentar com clareza a solicitação da parceria, destacando em que a FAPERN poderá contribuir em ação conjunta entre os órgãos ou entidades no desenvolvimento de projeto institucional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), tendo em vista que é missão da FAPERN apoiar e/ou fomentar projetos ou programas científicos, tecnológicos e de inovação para o desenvolvimento social e econômico do Estado

5.2 Justificativa

A Justificativa, como documento individual, deve apresentar delimitação do objeto do convênio e da viabilidade técnica, da base jurídica para celebração da parceria, competência técnica para desenvolver as ações do Projeto e do Plano de trabalho, assim como explicitar as motivações factuais e de interesse público

5.3 Minutas de documentos complementares

A proposição de parceria com a FAPERN deverá ser iniciada pelo titular do órgão ou entidade, em processo criado exclusivamente para execução do objeto do possível convênio a ser celebrado, no sistema SEI (ou outro sistema que venha substituí-lo), no caso de órgão do Governo do Estado, anexando Minutas padronizadas de: **(i)** Acordo/Convênio; **(ii)** Plano de Trabalho do Acordo/Convênio; **(iii)** Projeto Institucional de CT&I; **(iv)** Edital de Seleção de Pesquisadores-Bolsistas; **(v)** Termo de Outorga, Compromisso e Concessão de Bolsas; **(vi)** Termo de Outorga, Compromisso e Concessão de Recursos Financeiros; **(vii)** Anteprojeto individual de CT&I a ser entregue pelos candidatos no processo seletivo; **(viii)** Relatório Técnico-Financeiro (parcial e final) da Coordenação

Técnica Geral do Projeto Institucional; **(ix) Relatório Técnico** (parcial e final) dos pesquisadores-bolsistas; e **(x) Relatório de Execução Financeira** (parcial e final) elaborado pelo setor de execução financeira do concedente de recursos, com comprovação de prestação de contas. Essas Minutas poderão ser ampliadas ou reduzidas, a depender a singularidade do Acordo/Convênio.

Natal/RN, 08 de agosto de 2023.

*Republicada por incorreção.

Gilton Sampaio de Souza

Diretor-Presidente da FAPERN



Documento assinado eletronicamente por **GILTON SAMPAIO DE SOUZA, Diretor-Presidente da FAPERN**, em 04/10/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22626739** e o código CRC **FEC08A74**.

Referência: Processo nº 10910005.002085/2023-14

SEI nº 22626739